

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1512/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญส่งหรือแอ้ว ทองฤทธิ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

นายมาโนช แก้วเมฆ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 วรรคแรก จำคุกคนละ 3 ปี ฯลฯ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง
ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 10)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 12) โดยทนายจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงชื่อใน
คำร้อง แต่ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายในถ้อยคำสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจารณาข้อร้องอุทธรณ์คำสั่งโดยตลอดแล้ว เห็นว่ามีเหตุสมควรให้ปล่อย
ชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาค่าประกันหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิจารณาข้อร้องอุทธรณ์คำสั่งโดยตลอดแล้ว เห็นว่ามีเหตุสมควรให้ปล่อย
ชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาค่าประกันหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(นิเวศน์ คำผอง-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>